# CONTRAT DE SERVICES POUR LE DEVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION DE GESTION D'ECOLE

**Référence : EDEN EDUC**

**Validité du contrat :**

| **SOUS TRAITANT** | **EDEN CORPORATE** |
| --- | --- |
| Fait à Abidjan, le :...../...../..... | Fait à Abidjan, le :...../...../..... |
| Cachet / Signature | Cachet / Signature |

Entre les soussignés

**BROVOU DIEBI BRUNO JUNIOR**

**Tél. : +225 08 84 85 11**

**Fax :**

Ci-dessus désigné le " SOUS TRAITANT ", représenté par son Responsable

d'une part,

et Monsieur **EDEN CORPORATE**

**12 BP 1376 ABIDJAN 12**

**TEL : +225 48 75 74 37**

**Fax:**

Ci-dessus désigné "EDEN CORPORATE", d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

Ce contrat définit les clauses selon lesquelles le SOUS TRAITANT assurera au bénéfice de **EDEN CORPORATE** la conception et le développement d'un logiciel de gestion d'ecole .

**PRÉAMBULE**

CONSIDÉRANT que **EDEN CORPORATE** désire confier au sous-traitant la conception et le développement d'un logiciel pour et au bénéfice de l'un de ses clients;

CONSIDÉRANT que le sous-traitant accepte de fournir à **EDEN CORPORATE** les services de conception et de développement du logiciel ci-après décrits,

CONSIDÉRANT que les parties désirent confirmer leur entente par écrit;

CONSIDÉRANT QUE les parties ont la capacité et la qualité d'exercer tous les droits requis pour la conclusion et l'exécution de l'entente constatée dans le présent contrat;

EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

**1. PRÉAMBULE**

Le préambule fait partie intégrante du présent contrat.

**2. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET COUT DU CONTRAT**

Le contrat entre en vigueur dès signature des deux parties,

Il reste en vigueur jusqu'à la livraison du logiciel par le sous-traitant, et la réception des travaux par EDEN CORPORATE.

La livraison du logiciel est prévue au plus tard dans **quarante-cinq jours(45)** Jours, à compter de la date du Lundi 23 juin 2014, date de lancement du projet.

Le coût est fixé à **TROIS CENT SOIXANTE MILLE FRANCS CFA (360 000F CFA)**. Pour la création du logiciel.

Vu qu'il y a deux(02) sous-traitants développeurs sur le projet, le SOUS TRAITANT percevra la moitié du coût total du logiciel, **soit CENT QUATRE VINGT MILLE FRANCS CFA (180 000 F CFA),** au titre de sa côte part, l'autre moitié étant reversée au second sous-traitant développeur.

Au lancement du projet **EDEN CORPORATE** versera au sous-traitant, au moins le tiers de sa côte part comme première acompte.

Au bout de trois semaines après le lancement du projet, **EDEN CORPORATE** versera encore au SOUS TRAITANT, au moins le tiers de sa côte part comme seconde acompte.

A la réception des travaux du logiciel, **EDEN CORPORATE** versera au sous-traitant, le reste de la cote part

## 3. OBJET

### 3.01 Services

Le sous-traitant s'engage envers **EDEN CORPORATE** à fournir les services suivants ci-dessous.

a) concevoir et développer un logiciel de gestion d'école:

• concevoir, développer et programmer les éléments qui composent ledit logiciel, dont notamment: code source, code objet, interfaces, unités de navigation, menus, structures de menus, icones, aide, instructions d'utilisation, expressions littérales et non-littérales d'idées et de concepts permettant d'utiliser, créer, diriger, manipuler, accéder ou autrement affecter le contenu du logiciel; et

• concevoir la documentation relative audit logiciel, y compris tout guide d'utilisation, notes et autres informations, sous quelque forme que ce soit,
a) procéder aux tests des versions alpha, bêta et finale du produit logiciel;

b) installer le produit logiciel conformément aux spécifications;

c) fournir à **EDEN CORPORATE** le code source du produit logiciel, après le paiement complet de toutes les sommes pouvant être dues en vertu du présent contrat;

d) fournir à **EDEN CORPORATE** l'information et la documentation concernant la conception et le développement du produit logiciel, le tout sur support approprié, sur signature par **EDEN CORPORATE** d'un accusé de réception détaillé;

e) rendre tout autre service prévu dans le présent contrat ou dans les spécifications.

## 4. DELAI DE FOURNITURE DES SERVICES

À compter du moment où **EDEN CORPORATE** a reçu du sous-traitant les éléments d'information et sous réserve de tout service additionnel requis par le développeur après la signature du présent contrat, le délai de fourniture des services par le sous-traitant est celui indiqué dans les spécifications ou tout autre délai convenu entre les parties ultérieurement à la signature du présent contrat.

### 4.01 Dépenses encourues

Au-delà du paiement du prix des services, **EDEN CORPORATE** ne doit en aucun cas rembourser au sous-traitant:

a) Aucune dépenses directes et indirectes encourues en relation avec l'exécution du présent contrat;

## 5. RESPONSABILITES DES PARTIES

L'intervention des SOUS-TRAITANT sur le logiciel n'aura à aucun moment pour effet de lui transférer la garde ou l'entretien, Toutefois, **EDEN CORPORATE** reste le seul propriétaire légitime de la licence de ce logiciel vis-à-vis du SOUS-TRAITANT.

### 5.01 Responsabilités des développeurs

–

- chaque phase et sous phase du processus du développement du programme devra être approuvé, testée et acceptée conformément aux procédures décrites ci-dessous.

**5.02 Phase et sous phase de développement**

a – Une fois que les développeurs auront conçu les spécifications de programmation, elles seront alors remises à **EDEN CORPORATE** avec les capacités de fonctionnement estimées pour chaque programme mentionné dans les spécifications. Les capacités de fonctionnement estimées indiqueront toutes les limites du programme et le délai de réponse estimé pour les programmes.

b – A la réception des spécifications de programmation, **EDEN CORPORATE** approuvera ou désapprouvera les spécifications. Cette approbation se fera à la seule discrétion de **EDEN CORPORATE**.

c – Une fois les spécifications de programmation approuvées, les développeurs concevront de concert avec **EDEN CORPORATE**, un test d'acceptation des spécifications.

d – Si **EDEN CORPORATE** n'approuve pas ces spécifications, les développeurs et **EDEN CORPORATE** se concerteront à nouveau pour que les développeurs reprennent immédiatement la programmation en vue de corriger les erreurs, et cela sans aucun frais supplémentaire.

**5.03 INTERESEMENT**

Ainsi le sous-traitant devient d'office un technico-commercial pour la vente du logiciel. Avec accord préalable des deux parties, Il sera rémunéré sur la base consensuelle d'un pourcentage d'au moins (8%) sur la vente.

**DOCUMENTATION A LIVRER**

- Les documents suivants seront joints à la remise.

- les dossiers contenants tous les fichiers utilisés ou crées au cours de l'étape dont les enregistrements et/ou les descriptions de données.

- Les développeurs livreront à **EDEN CORPORATE** la documentation du logiciel ainsi que les documents décrits ci-dessous.

**SECRET**

Chacune des parties s'engage à observer la plus grande discrétion sur toute information en provenance de l'autre partie quelle qu'en soit la nature (droit de protection, formules, procédés, tour de main...) et ce, tant à l'égard des membres de son personnel non appelés à les utiliser ou en avoir connaissance.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux informations qu'il est d'usage courant de communiquer à la clientèle ni à celles qui sont déjà connues du public.

**ATTRIBUTION DE COMPETENCES**

Tout différent portant sur l'interprétation ou l'exécution du présent contrat, qui n'aura pu faire l'objet d'une solution amiable entre les deux parties , sera soumis au tribunal de commerce d'Abidjan auquel il est expressément fait attribution de compétence quel que soit le lieu d'implantation des équipements et le domicile du défenseur.